

Maavanema haldusjärelevalve toimetulekutoetuse üle kohalikus omavalitsuses



Kaja Rebane, MA

sotsiaalnõunik, Tori vallavalitsus

Oma uurimuses, mille tulemusi artiklis tutvustan¹, vaatlesin maavalitsuste järelevalvet kohalike omavalitsuste üle sotsiaalvaldkonnas ning kitsamalt järelevalvet toimetulekutoetuse määramise ja maksmise üle.

Toimetulekutoetus on kohalikul tasandil makstav hüvitis minimaalse sissetuleku tagamiseks. Euroopa Sotsiaalharta järgi on kõigil inimestel, kellel pole piisavaid elatusvahendeid, õigus saada sotsiaalabi ja kasutada hoolekandeteenuseid. Kuna toimetulekutoetus on vaesusesse lange-mise vältimise meede, siis on oluline, et selle määramine vastaks reeglitele, mitte ei sõltuks riigi majanduslikust olukorrast või ametniku oskustest abi pakkuda (Barberis jt 2010, 178). Õigus saada kvaliteetset sotsiaalabi ei olene ka inimese elukohast või sellest, kas ta suudab toetussüsteemist aru saada ja endale ise sobivat teenust taotleda (Minas 2003, 28, 31).

Kuni 2017. aasta lõpuni oli maavanemal kohustus jälgida kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteeti ning riigi poolt hoolekandeks eraldatud summade sihtotstarbelist kasutamist, sh kontrollida toimetulekutoetuse määramist ja maksmist.

Maavanemad, kes juhtisid maakonna arengut ja kaitsesid seal riigi huve, kaotasid aastate jooksul oma vastutusalas mitmeid

õigusi. Nii tekkisid vastuolud seadusega pandud ülesannete ja nende täitmisvõimaluste vahel. Institutsionaalse killustatuse tõttu oli asjaajamine aeglustunud, järelevalve nõrk, teenused halvasti kättesaadavad, mitmeid tegevusi dubleeriti. (Õunapuu 2003). Ühtsete reeglite puudumine ei võimaldanud sotsiaaltoetuste ja -teenuste järelevalvet sisuliselt analüüsida (Riigikontroll 2014, 35).

2017. aasta kevadel kiitis valitsus heaks riigireformi kava, et ellu viia kohalike omavalitsuste olukorda parandav haldusreform, kaotada maavalitsused ja luua maakonnakeskustesse riigimajad. See pidi aitama korrastada avalikke teenuseid ja tõstma nende kvaliteeti. Maavalitsuste töö lõppes 31.12.2017 ning nende ülesanded jagati valdkonnapõhiselt ministriumite, teiste riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Uurimuse eesmärk oli saada tagasisivaatena ülevaade järelevalve praktikast ja kontrolli korraldusest, samuti selgitada võimalikke põhjusi, miks maavalitsustes tekkisid erinevad arusaamad kontrolli eesmärkidest.

¹ Tallinna Ülikoolis k. a kevadel kaitstud magistritöö „Maavanema haldusjärelevalve kohalikus omavalitsuses toimetulekutoetuse üle”, juhendaja Kersti Kriisk.

Järelevalve korraldust on oluline analüüsida, et osata teha järeldusi, mis tagavad kliendile õigused abile ja paremad teenused ning ka kvaliteetse järelevalve, mis aitab ellu viia sobivaimat riiklikku poliitikat. Senise järelevalvepraktika analüüs peaks aitama uues süsteemis vigu vältida.

Järelevalve teoreetiline käsitus

Toetusin kahele vaatenurgale. Üks neist on bürokraatiateooria, mille kohaselt võimu tuleb kasutada ratsionaalselt; ratsionaalne juhtimine eeldab seaduste, eeskirjade ja sanktsioonide kehtestamist (Wren jt 2002, 908–913). Uue haldusjuhtumise teooria kohaselt on kontrolli vaja selleks, et kindlustada eesmärgi täitmine, efektiivne ressursikasutus ning teenuste tõhus osutamine (Power 1996, 9). Eristatakse kaht organisatsioonilise kontrolli viisi. Esimese puhul kontrollitakse personali tegevust ja käitumist, teise puhul kontrollitakse ja mõõdetakse tulemusi. Need lähenemised ei asenda teineteist, kuna neid rakendatakse paralleelselt ja üksteisest sõltumatult. (Ouchi ja Maguire 1975, 559).

Samas tuuakse rahvusvahelises teaduskirjanduses välja, et sotsiaaltöö valdkonnas on auditeerimine üpris keerukas, kuna dokumentaalse tõendamise kõrval on vaja ka hinnata ning kirjeldada olukorda (Munro 2004, 1075). Samuti on oht jätta tagaplaanile kliendi soovitud väljundid, st järelevalvet teostades ei tohi ära unustada kliendi õiguste kaitset.

Kui pole järelevalvet ja inimesed ei tunne hästi oma õigusi, siis ei ole avaliku ja erasektori asutuste vastutus teenusekasutajate ees alati ka piisavalt tagatud.

Daly (2002, 34–35) nimetab ebapiisavat järelevalvet ja jõustamist oluliseks takistuseks sotsiaalse õigluse tagamisel, kuna sellisel juhul ei pruugi inimene saada oma õigusi kasutada ja ei ole kaitstud diskrimineerimise ja ebavõrdse kohtlemise eest. Kui pole järelevalvet ja inimesed ei tunne hästi oma õigusi, siis ei ole avaliku ja erasektori asutuste vastutus teenusekasutajate ees alati ka piisavalt tagatud. Avaliku võimu tegevusi juhitakse ja kontrollitaksegi eelkõige selleks, et tugevdada elanike positsiooni kohaliku omavalitsuse ja riigi suhtes.

Kontroll peab olema nii valdkonnaülene kui ka valdkonnapõhine. Toetav kontroll peaks tuvastama võimalikud vead, et tagada edaspidi asutuse õiguspärase ja õiglase toimimine ning klientide võrdne kohtlemine. Kontrollida tuleks tervikut, mitte ainult asutuse või osutatava teenuse üht osa.

Sotsiaaltöö valdkonnas tuleb olukordade ning tegevuste hindamiseks kujundada kontseptuaalne raamistik, kirjeldada praktilisi tegevusi ning koostada vajalikud dokumendid, mida saab kontrollijale taasesitada. Samuti tuleb püstitada selged eesmärgid ning kehtestada professionaalse tegevuse standardid, mille alusel hinnata olukorda ja tegevusi. (Munro 2004, 1083). Kindel raamistik ja selged mõõtmisstrateegiad võimaldavad olukorda ja tegevusi hinnata ühtsetel alustel ja sügavuti.

Uurimus ja selle tulemused

Kasutasin kvalitatiivset uurimisstrateegiat ning sihipärast ja otstarbekuse alusel koostatud valimit: intervjuus osalemiseks tegin ettepaneku iga maakonna ühele sotsiaalvaldkonna järelevalveametnikule (v.a Pärnumaa, kus töötasin ise kuni 2018. a lõpuni järelevalveametnikuna), seega kokku 14 spetsialistile. Uurimuses nõustus osalema 10 järelevalveametnikku. Uurimismaterjali

kogusin 2018. a aprillis (st mõned kuud pärast maavalitsuste tegevuse lõpetamist) poolstruktureeritud intervjuudega, edasi kasutasin kvalitatiivset tekstianalüüsi.

Järelevalve eesmärgid

Üheks ülesandeks oli välja selgitada, millised eesmärgid olid maakondades seatud toimetulekutoetuse järelevalvele. Selgus, et järelevalve eesmäärke nähti maakondades erinevalt. Need sõltusid ametniku tööülesannete mahust ja ajalistest võimalustest, aga ka maakonna eripärast, kus ametnik töötas. Mitmed ametnikud pidasid järelevalve kõige olulisemaks eesmärgiks toetuste määramise ja teenuste kvaliteedi kontrolli, et inimestele oleksid tagatud sobivad ning seaduses ette nähtud abimeetmed. Teised jälle rääkisid seadusest tuleneva kohustuse täitmisest ja formaalse kontrolli teostamisest. Ametnike jaoks oli olulisel kohal ka ülevaate saamine maakonna omavalitsustest, nende töökorraldusest ja teenustest ning toetustest. Seega leidis minu töös kinnitust varasemate uuringute järeldus, et maavanemate järelevalve oli erinevalt eesmärgistatud ning lähtumine abivajadusega inimeste õigustest ei olnud alati seatud esikohale.

Uurimuses sai kinnitust, et iga maavalitsus tegutses toimetulekutoetuse määramist kontrollides omal viisil. Polnud ühtset raamistikku, mis kindlustanuks järelevalve kvaliteedi.

Järelevalve korraldus

Kõigil maavalitsuste järelevalveametnikel oli kõrgharidus, enamikul sotsiaaltöö erialal. Seega oli neil piisavalt erialaseid teadmisi, et luua seoseid, teha üldistusi ning tuvastada vigu. Kitsaskohana selgus,

et maavalitsuste struktuur, ametnike arv ja tööülesannete jaotus oli maakonniti erinev, mistõttu tehti järelevalvet väga erineval tasemel ja sagedusega. Oma rolli mängis ka maakonna suurus ning kohalike omavalitsuste arv. Näiteks Hiiumaal oli enne haldusreformi 5, Pärnumaal aga 19 kohalikku omavalitsust. Mida suuremad olid maakonnad ja nende koosseisu kuulunud kohalikud omavalitsused, seda pikem oli järelevalve ajaline tsüklil. See ilmnis eriti nende maakondade puhul, mille koosseisu kuulusid linnalised omavalitsused, kus toetusi menetleti mitmes piirkonnakontoris.

Palju sõltus ka ametniku jõudlusest ja sellest, mitme valdkonnaga ta pidi tegelema. Seetõttu oli mõnes maakonnas esiplaanil pigem üldhooldus- ja asenduskoduteenuse kvaliteedi kontroll, toimetulekutoetuse maksmist vaadati harvemini.

Maavalitsustes puudusid selged nõuded, millele järelevalve peab vastama ja kuidas seda teostada. Järelevalvekohustuse kehtestas seadus. Seadus ütleb, et kontrollida tuleb sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist, jättes täpsustamata töömeetodid ning sõnastamata asjaolud, millele tähelepanu pöörata. Reeglid, kuidas ja kas üldse kontrollida, pani paika iga maavalitsus ise, kuna täpsustavad riiklikud suunised puudusid.

Järelevalve teostamine

Uurimus tõi esile, et järelevalve etapid olid maakondades üldjoontes samad. Ettevalmistavas etapis kogus järelevalveametnik taustaandmeid, uuris internetist kättesaadavaid materjale ja statistilisi andmebaase. Andmete kogumine sõltus spetsialisti oskustest ja teadlikkusest. Iga ametnik kasutas enda koostatud küsimustikku või tabeleid, et koondada materjal, millele järelevalvet tehes toetuda. Eesmärkide seadmisele ja andmete kogumisele järgnesid

paikvaatlused, esmajärjekorras kontrolliti kindlat hulka toimikuid. Vaatlusaluste toimikute arv oli erinev: mõnes maakonnas vaadati üle kõik ja mõnes valikuliselt üksikud toimikud. Toimikutega tutvuti kas valla- või linnavalitsuses kohapeal või maavalitsuse kabinetis. Lisateavet koguti ka suuliselt, küsitledes vastutavat omavalitsuse ametnikku, et täpsustada dokumendikontrolli käigus selgunud üksikasju.

Kogutud andmete põhjal koostas ametnik järelevalveakti. Aktis kirjeldati olukorda ja toodi esile toetuse määramisel ilmnunud puudused. Olenevalt rikkumisest tehti kas

ettekirjutus või anti soovitusi toetuste määramise parandamiseks. Peamiselt kasutati siiski ettepanekute tegemist, ettekirjutusi esines vaid üksikuid. Ettekirjutus tehti üksnes tõsisemate rikkumiste puhul, nt kui tuvastati juhtumeid, mille puhul oli alust nõuda alusetult määratud toetuse tagasimaksmist.

Aktid olid väga pikad ja põhjalikud. Ka järelevalve korraldust analüüsid tulid välja maakondade erisused, mis puudutasid kontrolli põhjalikkust, mitteformaalse informatsiooni kasutamist, kontrolliperioodi pikkust ja tihedust.

Tabel 1. Maavalitsuse järelevalveametnike arvamused järelevalve kitsaskohtadest ning nende likvideerimise võimalustes.

Kitsaskohad	Parandamisvõimalused
Järelevalveametnike ametiülesanded olid erinevad	Määrata kindlaks järelevalveametnike kohustused
Järelevalvet teostati erineva suurusega piirkondade üle	Jaotada piirkonnad võrdselt
Järelevalve toimetulekutoetuse üle jäi teiste teemade kõrval tagaplaanile	Järelevalveametnikud peaksid spetsialiseeruma kindlatele valdkondadele
Järelevalve eesmärgid olid erinevad	Sõnastada ühesugused eesmärgid
Eri maakondades olid vaatluse all eri teemad, mis ei võimaldanud tulemusi võrrelda	Määrata kindlad aasta/perioodi teemad
Järelevalve teostamises oli erinevusi	Kirjeldada järelevalve etappe
Vähene tugimaterjal ja juhendamine	Koostada juhendmaterjalid, korraldada kvisioone
Järelevalve periood oli eri pikkusega	Määrata kindlaks järelevalve periood (nt kolm aastat)
Toetuse määramist kontrolliti valdavalt dokumentide põhjal (vähene kaalutusruum)	Laiendada järelevalveametnike kaalutusruumi, nähes seaduses ette võimalus erandlike olukordade arvestamiseks
Ametnikud ei saanud oma tööle tagasisidet	Koostada kokkuvõtteid ja teha järeldusi järelevalve tulemustest
Järelevalve ei olnud koordineeritud	Ametnike täpsem juhendamine, koolitamine, nõustamine, suunamine

Kitsaskohtade lahendamise võimalused

Palusin uurimuses osalenud ametnikel nimetada suurimad kitsaskohad järelevalves, mida maavalitsused korraldasid kuni 2017. aasta lõpuni kohalike omavalitsuste makstavate toimetulekutoetuste üle. Probleemidest rääkides tegid ametnikud ka ettepanekuid, kuidas olukorda uues süsteemis parandada. Kokkuvõtlikult on ametnike tõstatatud probleemid ja pakutud lahendused esitatud tabelis 1, lk 66.

Järeldused ja kokkuvõte

Uurimuses sai kinnitust, et iga maavalitsus tegutses toimetulekutoetuse määramist kontrollides omal viisil. Polnud ühtset raamistikku, mis kindlustanuks järelevalve kvaliteedi. Juba 2006. aastal tuvastas Riigikontrolli audit, et kontrolli korraldus ei taga toimetulekutoetuse õiguspärasest väljamaksmist. Sellest, et maavalitsuste kaudu korraldatud järelevalvet on vaja ühtlustada, räägiti aastaid, kuid mitmete takistuste tõttu jäid muudatused ellu viimata. Tõenäoliselt oli üheks põhjuseks puudulik kommunikatsioon sotsiaalministeeriumi, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste vahel. Vähene ja ebaühtlane kontroll võimaldas kohalikel omavalitsustel ellu viia oma tõlgendusi ja kasutada raha oma

äränägemise järgi.

Riigikontroll viitab 30. mai 2018 „Märgukirjas riigiasutuste ettevalmistuse kohta teha pärast maavalitsuste reformi omavalitsuste üle tõhusat järelevalvet”, et nüüd, kui maavalitsuste tegevus on lõpetatud ning nende ülesanded jagatud eri asutuste vahel, tuleks luua valdkonda hõlmav seiresüsteem. Sellega kogutaks andmeid ja teavet sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta süsteemselt ning tulemusi ja mõju analüüsitaks seiremeetodeid pidevalt täiendades. Sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium astuvad selles suunas esimesi samme.

Loodan, et süsteemi üles ehitades arvestatakse varasemaid kogemusi ning kõigi järelevalvet teostavate ametnike ja ametkondade tegevus on koordineeritud ja teenib ühiselt püstitatud eesmärke. Hästi korraldatud järelevalvega saab ennekõike kaitsta abivajadusega inimeste huve ja õigust sotsiaalsele abile.

Uurimuses osalenud järelevalveametnikud nimetasid intervjuudes kitsaskohtadena vähest tugimaterjali ja juhendamise puudulikkust, aga ka vajadust saada tagasisidet oma tööle ning selle põhjal üldistuste tegemist. Järelevalve peaks omakorda pakkuma tuge ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele ja teenuseosutajatele. **S**

Viidatud allikad

Barberis, E., Sabatinelli, S., Bieri, A. (2010). Social Assistance Policy Models in Europe: A Comparative Perspective. Raamatus: Kazepov, Y. (toim.) Rescaling Social Policies: Towards Multilevel Governance in Europe. European Centre Vienna: Ashgate Publishing Limited, 177–202.

Daly, M. (2002). Access to Social Rights in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing

Minas, R. (2005). Administering poverty – Studies of Intake organization and social assistance in Sweden. Stockholm: Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.

Munro, E. (2004). The Impact of Audition, Social Work Practice. *The British Journal of Social Work*, Vol. 34, doi:10.1093/bjsw/bch130, 1075–1095.

Ouchi, W.G., Maguire, M.A. (1975). Organizational Control: Two Functions. *Administrative Science Quarterly*, vol 20, no 4, doi:2392023, 559–569.

Parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta (1996). RT II, 2000, 15, 93.

Power, M. (1996). The Audit Explosion. London: Demos

Riigikontroll. (2006). Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine. Kontrolliaruanne nr OSIII-2-6-/06/17 28.03.2006. www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=10334&AuditId=1915. (05.03.2018).

Riigikontroll. (2014). Eakate hoolekande korraldus omavalitsuste hooldekodudes. Kas teenuste korraldamisel on kinni peetud seadusenõuetest ning järgitud Sotsiaalministeeriumi antud juhiseid? www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=13006&AuditId=2316. (25.04.2018).

Riigikontroll. (2018). Märgukiri riigiasutuste ettevalmistuse kohta teha pärast maavalitsuste reformi omavalitsuste üle tõhusat järelevalvet. www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Audituaruanded/tabid/206/Audit/2465/Area/21/language/et-EE/Default.aspx (30.05.2018).

Õunapuu, J. (2003). Regionaalhalduse mudelid (kavand). <http://ell.ee/wp-content/uploads/2015/03/Regionaalhalduse-mudelid-kavand.pdf> (31.03.2018).